“12·10”里水爆燃事故调查报告

2017年12月10日9时40分左右，位于南海区里水大冲村桂和路南佛山市现通物流市场开发有限公司的A602仓库发生一起爆燃事故，造成一人死亡，四人受伤。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“12·10”里水爆燃事故调查组，由区安监局、区监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、消防大队、里水镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“12·10”里水爆燃事故。

（二）事故发生时间：2017年12月10日上午9时40分。

（三）事故发生地点：南海区里水大冲村桂和路南佛山市现通物流市场开发有限公司的A601、A602、A603仓库。

（四）事故单位（个人）：黄某国、施某禄、聂某勇、佛山市南海畅进物流服务部、佛山市现通物流市场开发有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡，4人受伤。

（六）直接经济损失：约500万元。

调查组认定，“12·10”里水爆燃事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.黄某国，男，汉族，1984年10月10日出生；住址：广西壮族自治区钟山县清塘镇******。黄某国施工队负责A603仓库阁楼的拆除。

2.施某禄，男，汉族，1960年11月19日出生，住址：浙江省永康市唐先镇******。（童某来，男，汉族，1979年4月6日出生；住址：浙江省永康市唐先镇******，缴纳A602仓库租金对账单显示为童某来交租金）。施某禄是A602仓库的实际承租人。

3.聂某勇，男，汉族，1985年11月25日出生；住址：江西省吉安市新干县潭丘乡******。聂某勇是A603仓库的承租人。

4.佛山市南海畅进物流服务部（以下简称畅进服务部），《营业执照》统一社会信用代码：92440605MA4WLEAXXP；经营场所：佛山市南海区里水镇桂和公路大冲路口现通物流中心A区602档（住所申报）；类型：个体工商户；经营者：徐某；组成形式：个人经营；注册日期：2017年5月25日；经营范围：道路货物运输，货物运输代理，装卸搬运，其他专业咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.佛山市现通物流市场开发有限公司（以下简称现通公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605792926767A；住所：

佛山市南海区里水大冲村桂和路南;类型:其他有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人:陈某娇;注册资本:人民币叁佰万元;成立日期:2006年8月25日;营业期限:长期;经营范围:对物流市场进行投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。持有区交通运输局核发的《道路运输经营许可证》(粤交运管许可佛字440600113452号)。

6.黎某秀,男,汉族,1957年1月1日出生;住址:广东省吴川市梅录街道******。黎某秀是现通公司安全生产负责人。

(二)死(伤)者的基本情况

1.死者黄某贵,男,汉族,1994年4月14日出生;住址:广西壮族自治区钟山县清塘镇******。黄某贵是黄某国施工队的焊工。

2.伤者施某禄,男,汉族,1960年11月19日出生,住址:浙江省永康市唐先镇******。施某禄送南方医科大学南海医院住院治疗,诊断:重度烧伤(95%,Ⅱ10%Ⅲ85%);重度吸入性损伤;多器官功能障碍综合征;高压血病(3级 很高危),并于12月11日转院至南方医科大学南方医院治疗,于12月21日经抢救无效死亡。

3.伤者黄某伟,男,汉族,1986年11月27日出生;住址:广西壮族自治区钟山县清塘镇******。黄某伟送南海区第六人民医院住院治疗,入院诊断:闭合性左跟骨粉碎性骨折。黄某伟是黄某国施工队的工人。

4.伤者张某铭,男,汉族,1994年2月17日出生;住址:

广东省云浮市郁南县都城镇******。张某铭送南海区第六人民医院住院治疗，入院诊断：闭合性右桡骨小头骨折；右额部、腕部挫伤；腰背部烧伤（Ⅰ度）。张某铭是黄某国施工队的工人。

5.伤者孙某生，男，汉族，1993年12月14日出生；住址：广东省罗定市罗镜镇******。孙某生送南海区第六人民医院门诊治疗，诊断：闭合性左肘损伤。孙某生是黄某国施工队的工人。

（三）事故单位（个人）的关系情况

1.A601、A602仓库的出租方是现通公司，承租方是畅进服务部，租赁合同签约代表祝某萍（徐某和祝某萍是夫妻关系）。畅进服务部将A602仓库转租给施某禄。

2.聂某勇将A603仓库的钢结构隔层的拆除工程发包给黄某国。黄某国施工队共有五人，分别是黄某国、黄某贵、黄某伟、张某铭、孙某生。

（四）事故发生地点及周边建筑物情况

事故发生地位于现通公司A区6排的建筑物内，是单层钢结构，屋顶轻质瓦，粘土砖墙体。A601、A602、A603、A605四个仓库依次相邻。A602仓库与办公室之间的隔墙已改建为玻璃隔墙。A603仓库隔层为钢结构，铺纤维板，深14米，宽8米，高3.3米。隔层栏杆已拆除，角铁、板块等拆除物件零散放置于门口外路面。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2017年12月10日上午9时左右，黄某国召集黄某贵、黄

某伟、张某铭、孙某生到南海区里水大冲村桂和路南现通公司的A603仓库进行钢结构隔层的拆除作业。施某禄在A602仓库清理货物。当天上午9时40分左右，黄某贵在钢结构隔层楼梯附近电焊熔断切割周边护栏，电焊熔断切割的熔渣飞溅至A602仓库内装有铝刨花的编织袋表面。正在观望的施某禄发现该位置燃烧冒烟后迅速跑过去想用手拍灭，随即发生爆燃，根据现场视频反映，整个过程用时2秒，飞溅的火星同时引燃了A601铺。黄某伟、张某铭、孙某生三人在钢结构隔层往A605仓库内跳下，并从A605仓库后门逃出，后被送至南海区第六人民医院救治。施某禄自行从A602前门爬出，全身衣服烧光，后被送至南方医科大学南海医院救治。

（二）事故直接原因

黄某国安排不具备焊接与热切割作业资格的黄某贵进行电焊熔断切割作业，期间电焊熔断切割的熔渣飞溅至相邻仓库的装有铝刨花的纤维袋上，致使可燃物冒烟并引发爆燃。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程：事故发生后，现场人员迅速拨打119报警。现通公司员工和周边群众试图灭火，但未能控制火势。接报后，区公安消防大队、公安分局、应急办、宣传部、安监局、卫计局及里水镇等部门迅速赶到现场处置。10时20分，采用沙土覆盖灭火的方式，现通公司事故现场火势受控。10时40分，消防官兵在事故现场发现死者黄某贵。上午11时58分，现通公司事故现场明火完全扑灭。

（二）应急处置评估结论：“12·10”里水爆燃事故发生后，区、镇党委、政府高度重视，领导靠前指挥，指示部署事故救援、家属善后、舆情引导、隐患排查等一系列工作，决策科学合理；启动应急机制及时，相关部门及单位响应迅速，处置得当。整个过程信息报送渠道通畅，信息流转及时，信息报送准确。总体而言，各级政府、相关部门和救援队伍反应迅速、响应及时，响应程序合法，善后工作合理、有效。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，里水镇组织事故相关单位（个人）垫付善后处理资金，保证伤者医疗费用。施某禄于12月13日转院至南方医科大学附属医院进行治疗。死者家属于12月12日提出要求等待DNA结果再进行商讨赔偿事宜。

五、有关政府、部门和有关企业及人员存在的问题

（一）有关企业及人员存在的主要问题

1.黄某贵作为焊接与热切割作业人员，未持证上岗，违反了《中华人民共和国消防法》第二十一条之规定。

2.黄某国不具备建筑工程施工资质，非法承揽钢结构拆除工程，安排未持有特种作业操作证的人员从事焊接与热切割作业，未按要求组织施工人员进行安全教育培训，导致员工缺乏必要的安全生产知识，没有对电焊熔断切割作业进行风险分析，没有识别出A602号仓库存在铝刨花或可燃物，以至于电焊熔断切割作业产生的熔融物导致A602号仓库可燃物着火燃烧，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十七条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条之规定。

3.聂某勇将钢结构拆除工程发包给无相应资质的黄某国施工，未与黄某国签订专门的安全生产管理协议，未在现场进行安全生产工作统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定。

4.施某禄在A602仓库储存铝刨花，并对铝刨花危险性认识不足，明知A603仓库有人在进行电焊熔断切割作业而未及时制止，未及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条之规定。

5.畅进服务部将A602出租给施某禄，未与施某禄签订专门的安全生产管理协议，未依法落实管理检查责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定。

6.现通公司将A601、A602出租给畅进服务部，将A603出租给聂某勇，但未签订专门的安全生产管理协议，未依法落实管理检查责任；虽已建立安全生产责任制，但职责不清，安全生产管理混乱，未能及时消除生产安全事故隐患，未能严格执行动火作业等安全管理制度；长期存在储存场所与居住场所设置在同一建筑物内且不符合国家工程建设消防技术标准的情形，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第四十六条、《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定。

（二）有关政府及部门存在的主要问题

1.交通运输部门

交通运输部门作为货运站的行业主管部门存在未切实履行行业监管职责，未落实安全生产责任制，未能及时发现现通公司

安全生产管理制度不健全等问题。主要文件及法规依据如下：《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2016年第35号）、《广东省党政部门及中央驻粤有关单位安全生产工作职责》（粤机编发[2017]18号）、《佛山市机构编制委员会关于进一步明确市有关单位安全生产工作职责的通知》（佛机编[2016]9号）、《关于印发〈佛山市南海区进一步加强有关单位安全生产工作职责的规定〉的通知》（南机编〔2016〕13号）、《关于印发佛山市南海区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南机编〔2015〕22号）。

2.大冲社区居委会

大冲社区居委会贯彻执行上级政府和有关部门关于消防安全隐患整治的工作部署不力，履行安全生产和消防安全职责不到位，未能按要求开展消防安全和安全生产的宣传教育工作，未能全面落实村居消防安全隐患排查的责任，村委两委干部及网格员没有及时发现、上报和整治辖区内存在的火灾隐患。违反了《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第十五条之规定。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人和责任单位提出处理意见：公安机关对3名事故单位（个人）相关人员依法立案并采取刑事强制措施。1名责任人在事故中丧生，建议免于追究其刑事责任。

（一）司法机关已经采取措施人员

1.黄某国，因涉嫌重大责任事故罪被公安机关立案侦查，并

采取刑事强制措施，建议追究刑事责任。

2.聂某勇，因涉嫌重大责任事故罪被公安机关立案侦查，并采取刑事强制措施，建议追究刑事责任。

3.黎某秀，因涉嫌重大责任事故罪被公安机关立案侦查，并采取刑事强制措施，建议追究刑事责任。

4.黄某贵，其无证焊接涉嫌重大责任事故罪，本应追究其刑事责任，但因其在事故中丧生，建议免于追究刑事责任。

（二）建议给予党纪、政纪处分及其他问责措施的人员

事故调查组另外对11名责任人员提出了处理意见，建议对3名责任人员给予党纪政纪等处分；对4名责任人员建议给予诫勉谈话，对其他4名责任人员建议给予其他处理，并按照干部管理权限由南海区纪检监察部门负责落实。

（三）建议给予行政处罚的单位（个人）

1.黄某国，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第109条之规定给予黄某国行政处罚。

2.施某禄，因其在事故中丧生，建议免于处罚。

3.聂某勇，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第109条之规定给予聂某勇行政处罚。

4.畅进服务部，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第109条之规定给予畅进服务部行政处罚。

5.现通公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第92条和第109条之规定给予现通公司

及其主要负责人、法人及实际经营者行政处罚。

（四）其他建议

建议交通运输部门立刻根据安全生产今冬明春大排查大整治攻坚行动的相关要求，对物流园区等货运站（场）开产安全生产专项整治行动，切实落实本部门安全生产工作的职责规定。

建议消防部门更好落实企业消防安全主体责任，开展消防安全专项检查和督促工作，督促指导有关单位排查火灾事故隐患。

建议安监部门更好发挥综合监督工作，督促“三个必须”（即管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营单位必须管安全）落实，监督重大危险源和重大事故隐患整改工作。

建议国土部门按照《关于印发〈佛山市南海区进一步加强有关单位安全生产工作职责的规定〉的通知》（南机编〔2016〕13号）的规定，依法查处违法用地行为。

建议规划部门按照《关于印发〈佛山市南海区进一步加强有关单位安全生产工作职责的规定〉的通知》（南机编〔2016〕13号）的规定，加强城乡规划区内各类建设项目的规划管理。

建议住建部门按照《关于印发〈佛山市南海区进一步加强有关单位安全生产工作职责的规定〉的通知》（南机编〔2016〕13号）的规定，依法查处建筑施工安全生产违法违规行为。

建议城管部门按照《关于印发〈佛山市南海区进一步加强有关单位安全生产工作职责的规定〉的通知》（南机编〔2016〕13号）的规定，依法对违法建筑物、构筑物进行查处。

六、事故教训和防范措施

“12·10”里水爆燃事故充分反映出我区部分生产经营单位存在安全生产主体责任不落实，动火作业等安全管理制度没有得到严格执行，员工的安全意识和安全技能不高等问题。同时，政府安全监管工作的针对性、有效性有待提高，负有安全监管职责的有关部门安全检查、巡查不到位，安全监管存在“死角”和“盲区”，执法巡查力度需进一步加大。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）各级各部门要认真学习领会并切实增强安全生产“红线”意识，筑牢安全发展理念，确保经济社会发展的同时安全生产形势稳定。按照“党政同责、一岗双责”以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营管安全”的原则明确安全生产责任，科学分工，齐抓共管，有效防范各类事故的发生，确保人民群众生命财产安全。各镇人民政府、街道办事处要落实属地监管责任，负有安全监管职责的部门应履行本行业、领域安全监管职责，对涉动火作业违法行为的企业，依法从严从重处理。南海区交通局要牵头制定所主管行业整治提升工作方案，并将工作落实情况及时函报区安委办。

（二）各类企业必须遵守国家法律法规，把保护职工的生命安全与职业健康放在首位，坚决不能以牺牲职工的生命和健康为代价换取经济效益。必须坚决贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《广东省安全生产条例》等法律法规，加强对动火作业危险性的辨识和对职工安全知识的教育培训。要建立健全规章制度，严格执行落实安全操作规程和劳动

防护制度。

（三）要提升监管队伍的业务素质，负有安全监管职责的部门要把安全监管业务纳入日常学习培训计划，各级监管人员要做到“四会”即：会检查、会查处、会整治、会宣传。健全网格化监管机制，做实做精“网格化”，发挥网格员在安全生产和消防巡查、信息上报等工作的积极作用。

（四）负有安全监管职责的部门应根据本行业、领域特点，通过报纸、微博、微信等宣传手段，加大关于电焊、气焊等动火作业的宣传教育力度，及时曝光针对动火作业违法行为的处罚信息，同时，积极参与、配合针对电焊、气焊等特种作业人员的教育和培训工作，合力营造良好的安全生产宣传氛围。

“12·10”里水爆燃事故调查组

2017年12月21日